P U T U S A N

Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Diki
Tempat lahir	: Belawan
Umur/Tanggal lahir	: 27 tahun/9 November 1996
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lorong Ujung Tanjung Kel.Bagan Deli Kec.Medan Belawan Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan

Terdakwa Diki ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa Diki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya AT. YUDHISTIRA PELAWI, S.H., SYARIFAHTA SEMBIRING, S.H., FAHMI ANJUHA TAMA MANURUNG, S.H., ASTRI CHANIA, S.H., M.H., INDRI KAMALIA RAMADHAN, S.H. Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juni 2024 Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Mdn, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1031/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIKI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 1 (satu) Tahun penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 93,62 gram
- 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hijau
- 1 (satu) unit timbangan merek TANITA warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Arifansyah, mengajukan Nota Pledoi (Nota Pembelaan) secara tertulis tertanggal 4 September 2024 yang dibacakan didepan persidangan tanggal 4 September 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa DIKI pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Bengkel No.B11 Kel.Pulo Brayan Bengkel Kec.Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi Muhajjir, saksi Fitrah Fadilah dan saksi Candra Julio Ardian yang merupakan Anggota Kepolisian Ditpolairud Belawan melakukan penyelidikan disekitar pesisir Bagan Delipri hal adanya Nelayan dipesisir Bagan Deli membeli Narkotika jenis ganja dirumah warga di Keluarahan Bagan Deli. Kemudian pada saat saksi Muhajjir, saksi Fitrah Fadilah dan saksi Candra Julio Ardian melakukan penyelidikan saksi Muhajjir, saksi Fitrah Fadilah dan saksi Candra Julio Ardian melihat Terdakwa sedang melakukan peredaran Narkotika jenis daun ganja disebuah rumah yang berada di Lorong Ujung Tanjung Kel.Bagan Deli Kec.Medan Belawan Kota Medan. Selanjutnya saksi Muhajjir, saksi Fitrah Fadilah dan saksi Candra Julio Ardian langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ember plastik kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis ganja, uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hijau dan 1 (satu) unit timbangan merek TANITA warna orange.
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa ember plastik kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis ganja, uang tunai sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hijau dan 1 (satu) unit timbangan merek TANITA warna orange adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. Agung (DPO) dengan cara sistem kerja.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 078/V/POL-10009/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa DIKI berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus kertas warna coklat diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 93,62 (sembilan puluh tiga koma enam puluh dua) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB:2222/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa DIKI berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 93,62 (sembilan puluh tiga koma enam dua) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa DIKI pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di Jl.Bengkel No.B11 Kel.Pulo Brayan Bengkel Kec.Medan Timur Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ”, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 13.30 wib saksi Muhajjir, saksi Fitrah Fadilah dan saksi Candra Julio Ardian yang merupakan Anggota Kepolisian Ditpolairud Belawan melakukan penyelidikan disekitar pesisir Bagan Deli prihal adanya Nelayan dipesisir Bagan Deli membeli Narkotika jenis ganja dirumah warga di Keluarahan Bagan Deli. Kemudian pada saat saksi Muhajjir, saksi Fitrah Fadilah dan saksi Candra Julio Ardian melakukan penyelidikan saksi Muhajjir, saksi Fitrah Fadilah dan saksi Candra Julio Ardian melihat Terdakwa sedang melakukan peredaran Narkotika jenis daun ganja disebuah rumah yang berada di Lorong Ujung Tanjung Kel.Bagan Deli Kec.Medan Belawan Kota Medan. Selanjutnya saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muhajjir, saksi Fitrah Fadilah dan saksi Candra Julio Ardian langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ember plastik kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis ganja, uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hijau dan 1 (satu) unit timbangan merek TANITA warna orange.

- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa ember plastik kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis ganja, uang tunai sebesar Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warnahijau dan 1 (satu) unit timbangan merek TANITA warna orange adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. Agung (DPO) dengan cara sistem kerja.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 078/V/POL-10009/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa DIKI berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus kertas warna coklat diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 93,62 (sembilan puluh tiga koma enam puluh dua) gram.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB : 2222/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa DIKI berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 93,62 (Sembilan puluh tiga koma enam dua) gram adalah Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhajjir,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya bersama dengan tim yang melakukan penangkapan terdahap Terdakwa dalam kasus tindak pidana narkotika;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib dirumah kediamannya di Lorong Ujung Tanjung Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat kami melakukan penangkapan adalah berupa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus paket kecil yang berisi daun kering yang di duga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja dengan berat kotor 93,62 (sembilan puluh tiga koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) unit Timbangan berwarna Orange Merek TANITA, 1 (satu) Unit Handphone Berwarna Biru Toska Merk Redmi, Uang tunai sebesar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah;
- Bahwa saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi yang kami dapat dari masyarakat;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan kami melakukan introgasi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Agung;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja tersebut untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **M.Fitrah Fadilah,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya bersama dengan tim yang melakukan penangkapan terdahap Terdakwa dalam kasus tindak pidana narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib dirumah kediamannya di Lorong Ujung Tanjung Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat kami melakukan penangkapan adalah berupa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus paket kecil yang berisi daun kering yang di duga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja dengan berat kotor 93,62 (sembilan puluh tiga koma enam puluh dua) gram, 1 (satu) unit Timbangan berwarna Orange Merek TANITA, 1 (satu) Unit Handphone Berwarna Biru Toska Merk Redmi, Uang tunai sebesar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah;
- Bahwa saya dan rekan saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat informasi yang kami dapat dari masyarakat;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan kami melakukan introgasi, Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Agung;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis ganja tersebut untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Diki** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti berada disini dan dimintai keterangan pada saat ini karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib dirumah kediaman di Lorong Ujung Tanjung Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 27 (dua puluh tujuh) Bungkus paket kecil yang berisi daun kering yang di duga Narkotika Golongan I jenis Tanaman Ganja dengan berat kotor 93,62 (Sembilan puluh tiga koma enam puluh dua) Gram, 1 (satu) unit Timbangan berwarna Orange Merek TANITA, 1 (satu) unit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Handphone Berwarna Biru Toska Merk Redmi, Uang tunai sebesar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah;

- Bahwa Terdakwa memproleh Narkotika jenis ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Agung;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menguasai ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual;
- Bahwa atas kejadian ini, Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan ini;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 93,62 gram;
- 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hijau;
- 1 (satu) unit timbangan merek TANITA warna orange;
- Uang tunai sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib saksi Muhajjir, saksi Fitrah Fadilah dan saksi Candra Julio Ardian yang merupakan Anggota Kepolisian Ditpolairud Belawan melakukan penyelidikan disekitar pesisir Bagan Deli prihal adanya Nelayan dipesisir Bagan Deli membeli Narkotika jenis ganja dirumah warga di Keluarahan Bagan Deli;
- Bahwa kemudian pada saat saksi Muhajjir, saksi Fitrah Fadilah dan saksi Candra Julio Ardian melakukan penyelidikan saksi Muhajjir, saksi Fitrah Fadilah dan saksi Candra Julio Ardian melihat Terdakwa sedang melakukan peredaran Narkotika jenis daun ganja disebuah rumah yang berada di Lorong Ujung Tanjung Kel.Bagan Deli Kec.Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhajjir, saksi Fitrah Fadilah dan saksi Candra Julio Ardian langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ember plastic kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis ganja, uang tunai sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hijau dan 1 (satu) unit timbangan merek TANITA warna orange;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi Terdakwa menerangkan barang bukti berupa ember plastik kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis ganja, uang tunai sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hijau dan 1 (satu) unit timbangan merek TANITA warna orange adalah benar milik Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja dari Sdr. Agung (DPO) dengan cara sistem kerja;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 078/V/POL-10009/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa DIKI berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus kertas warna coklat diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 93,62 (sembilan puluh tiga koma enam puluh dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2222/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2.MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa DIKI berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 93,62 (sembilan puluh tiga koma enam dua) gram adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Diki. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimana sub unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa dari sub unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/ tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61. Sedangkan ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di dirumah kediaman di Lorong Ujung Tanjung Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Medan Belawan Kota Medan, karena terkait dengan Narkotika golongan I jenis ganja. Penangkapan tersebut dilakukan setelah para saksi dari kepolisian Polres Pelabuhan Belawan yang mana mendapat informasi tersebut yang mana saksi Muhajjir, saksi Fitrah Fadilah dan saksi Candra Julio Ardian berangkat dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menuju lokasi, dimana Terdakwa sedang melakukan peredaran Narkotika jenis daun ganja disebuah rumah yang berada di Lorong Ujung Tanjung Kel.Bagan Deli Kec.Medan Belawan Kota Medan. selanjutnya saksi Muhajjir, saksi Fitrah Fadilah dan saksi Candra Julio Ardian langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa ember plastik kecil berisi 27 (dua puluh tujuh) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis ganja, uang tunai sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hijau dan 1 (satu) unit timbangan merek TANITA warna orange;

Menimbang, bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, para saksi (kepolisian) melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan telah menemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 93,62 gram, 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hijau, 1 (satu) unit timbangan merek TANITA warna orange dan uang tunai sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa oleh PERUM PEGADAIAN Cabang Labuhan Deli No. 078/V/POL-10009/2024 tanggal 02 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Pegadaian Cabang Labuhan Deli, dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa DIKI berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus kertas warna coklat diduga Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 93,62 (sembilan puluh tiga koma enam puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 2222/NNF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1.DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,Apt. 2. MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt selaku pemeriksa dengan diketahui dan ditandatangani oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa DIKI berupa 27 (dua puluh tujuh) bungkus kertas coklat berisi daun, ranting dan biji kering dengan berat netto 93,62 (sembilan puluh tiga koma enam dua) gram adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sedang menjual Narkotika golongan I, dimana Terdakwa sebagai penjual yang dilakukan dengan cara terselubung *(undercover buy)*, sedangkan saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan aktifitas atau kegiatan yaitu sebagai menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dimana saat itu Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 93,62 gram, 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hijau, 1 (satu) unit timbangan merek TANITA warna orange, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan Uang tunai sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah RI yang ingin memberantas peredaran gelap narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diki tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 27 (dua puluh tujuh) bungkus paket kecil berisi Narkotika jenis ganja dengan berat kotor 93,62 gram;
   - 1 (satu) unit handphone Android merek Redmi warna hijau;
   - 1 (satu) unit timbangan merek TANITA warna orange;

   Dirampas untuk dimusnahkan.
   - Uang tunai sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui *video teleconference* dengan didampingi Penasehat Hukumnya dipersidangan.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Khairulludin, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)